

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【2】

제 목 연료전지 REC 구매계약 관리 미흡

관 련 부 서 ●●처 * * 실

조 치 부 서 ●●처 * * 실

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 “신재생 에너지법”이라 한다)에 따라 의무적으로 신·재생에너지를 이용, 공급하여야 하는 발전사업자로 위 법에 따른 연도별 공급 의무량을 충당하기 위해 자체 신재생 발전설비를 운영하고 있으나 자체 신재생 발전설비 외 신재생 발전사업자로부터 신재생에너지 공급인증서(이하 “REC”라 한다)를 구매하여 의무량을 충당하고 있다.

2. 관계 서류 및 판단 기준

「신재생에너지 공급인증서 매매계약 관리 지침서」 5.7 계약의 변경에 따르면 최초계약 이후 법인으로 보는 단체의 대표자가 변경되었을 경우, 발전설비명과 상호명 중 한 가지 이상이 변경된 경우 변경계약을 체결함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

그리고 ○○부 문서번호 * * 과-xxx(20xx. xx. xx.) “조치사항 통보”에 따르

면 ◇◇◇ 감사결과 처분요구에 따라 REC 거래 시 지분투자한 SPC 등과 수익 계약을 체결하는 경우 표준절차서와 표준계약서 활용, 장기고정가격계약 적극 참여, 경쟁입찰계약을 확대하는 등 REC 계약 관련 공정한 거래환경을 조성하라고 되어 있다.

따라서 REC 계약을 체결함에 있어 특별한 사유가 없다면 ○○부에서 배포한 표준계약서를 활용하는 등 공정한 거래가 되도록 추진해야 하며 대표자, 상호명 등의 변경이 있을 경우 변경 계약을 체결해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.)를 통해 ◆◆ REC 계약 관리 적정성을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 차액정산 REC계약 체결 시 정산기한 설정 미흡

●●처 * * 실는 신재생에너지 공급의무량 급증에 대비하고 부족분 충당을 위해 20xx년 xx월 ◆◆(주)와 REC 구매계약을 체결하였다.

위 계약을 체결하면서 ◆◆(주)는 우리 회사가 지분 투자한 SPC가 아니어서 ○○부에서 배포한 표준계약서를 일부 준용하고 표준계약서와 달리 REC계약단가와 당해 연도 의무이행비용 보전단가가 차이가 발생하는 경우 그 차액을 정산하는 조건을 추가하였다.

그런데 매년 차액 정산조건이 있는 타 REC 계약과 달리 동 건의 경우 ◆◆(주)에서 발생한 REC의 안정적 확보를 위해 ◆◆(주)의 원리금 변제가 완료된 날의 다음

연도부터 균등분할하여 정산을 하는 것으로 계약을 체결하였으나 계약을 체결할 당시인 20xx년 이후 연도별 의무이행비용 보전단가가 계속 하락하여 계약단가보다 낮게 형성되어 있어 현재 ◆◆(주)로부터 받아야 하는 정산금액은 계속 증가하고 있었다.

REC 가격은 수요에 따라 유동적으로 상승 또는 하락할 수 있어 표준계약서와 달리 차액 정산조건을 반영한 것은 타당하나 ◆◆(주)의 사업특성을 고려하여 정산기한을 결정함에 따라 차액금 회수에 대한 장기간 불확실상 상황에 놓이게 하였으므로 REC가 부족하지 않은 현 시점에는 이와 같은 계약을 체결하지 않도록 주의할 필요가 있다.

나. 차액정산보증인 변경 필요

**실은 동 건 계약을 진행하면서 ◆◆(주)가 정산차액금을 미지급금 할 경우를 대비하여 ◆◆(주)의 출자자인 □□(주)를 정산금 지급의무 보증인으로 설정하였다.

그런데 □□(주) 모회사인 ■■■(주)는 20xx년 xx월 보유지분 전체를 △△(주)에 매각하였고 대주주 변경에 따라 법인명이 (주)▲▲으로 변경되었으며 20xx년 다시 (주)▲▲으로 변경되었다.

**실은 법인명 변경에 따라 계약변경을 시행했어야 하나 이와 같은 사실을 모르고 있어 계약변경을 하지 않아 계약변경이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 * * 실은 REC 계약을 체결하면서 회사에 불리한 차액정산 내용 등은 반영하지 않고, 계약 변경을 통해 차액정산보증인을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●처장은 ① REC 계약 시 회사에 불리한 내용을 반영되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② ◆◆(주)와 체결한 REC 계약 관련하여 차액정산보증인 법인명 변경에 따른 변경계약을 체결하시기 바랍니다. (통보)